Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Rispedire con una delle seguenti modalità:

- Pec: **servizio.clienti.enelenergia@pec.enel.it**
- Posta: **Enel Energia S.p.A. - Settore Fatturazione Fiscale -** C.P. 8080 - 85100 POTENZA (PZ)

Codice Contratto

ALLEGATO – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE

ISTANZA e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL D.P.R. 28.12.2000 n. 445
PER L' APPLICAZIONE DELLE ACCISE SUL GAS NATURALE PER USI INDUSTRIALI

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto

Nome e cognome	
Codice Fiscale	
Partita Iva	
Nato a	Comune Provincia
Il (gg/mm/aaaa)	
In qualità di (specificare ruolo)	
Denominazione della Società	
Codice Attività*	
Codice Fiscale	
Partita Iva	
Sede Legale	Comune Provincia
Via/Piazza/Ecc.	N.
Cap	
Iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di	
	Sez. R.E.A.
Recapito telefonico (Fisso/Cellulare)	Fax
Email/Pec	

***DATO NECESSARIO – rilasciato dall'ufficio iva all'atto dell'iscrizione**

CONSAPEVOLE

- che l'imposizione fiscale in materia di Accisa e di Addizionale regionale sul gas naturale (disciplinata dal Testo Unico Accise - D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, dal D.Lgs. 21/12/1990 n. 398 e successive modifiche ed integrazioni) verrà esclusa o applicata sulla base dell'istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane;

- che i mutamenti nell'impiego di gas naturale e nella destinazione d'uso dei locali possono comportare l'assoggettamento alle aliquote di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale previste per usi civili;

- che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società/Ente/Istituzione/ Organizzazione, qui rappresentata, decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, sarà

Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

addebitato quanto dovuto per accisa, addizionale regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Enel Energia S.p.A. sarà tenuta a versare all'Amministrazione Finanziaria e alla Regione;

- che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas naturale all'accertamento o al pagamento delle accise, l'art. 40 del citato D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale;
- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad Enel Energia S.p.A., in caso di variazioni di quanto in precedenza dichiarato o espressamente revocate;
- che, sulla base di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (circolare n. 8822 del 20/09/1977), la non applicazione dell'accisa, ovvero l'applicazione dell'aliquota per usi industriali decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta.

CHIEDE

alla società Enel Energia S.p.A., l'applicazione dell'accisa relativa agli usi "industriali" per consumi di gas naturale.

A tal fine

DICHIARA

che il gas fornito da Enel Energia S.p.A. per fornitura relativa all'immobile* di:

Comune _____ Provincia _____
Indirizzo _____
Cap _____ **PDR** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Attività svolta _____
Iniziata il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| **Uso del Gas*** _____

*(specificarne l'uso esempio-riscaldamento locali produzione, forno di produzione, gestione calore, ecc. ecc.)

Comune _____ Provincia _____
Indirizzo _____
Cap _____ **PDR** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Attività svolta _____
Iniziata il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| **Uso del Gas*** _____

*(specificarne l'uso esempio-riscaldamento locali produzione, forno di produzione, gestione calore, ecc. ecc.)

Comune _____ Provincia _____
Indirizzo _____
Cap _____ **PDR** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Attività svolta _____
Iniziata il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| **Uso del Gas*** _____

*(specificarne l'uso esempio-riscaldamento locali produzione, forno di produzione, gestione calore, ecc. ecc.)

Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Comune _____ Provincia _____
Indirizzo _____
Cap _____ **PDR** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Attività svolta _____
Iniziata il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| **Uso del Gas*** _____

*(specificarne l'uso esempio-riscaldamento locali produzione, forno di produzione, gestione calore, ecc. ecc.)

Comune _____ Provincia _____
Indirizzo _____
Cap _____ **PDR** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Attività svolta _____
Iniziata il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| **Uso del Gas*** _____

*(specificarne l'uso esempio-riscaldamento locali produzione, forno di produzione, gestione calore, ecc. ecc.)

è riconducibile all'uso:

❑ 1. **Industriale** (Indicare la tipologia):

- ❑ Alberghi – Campeggi – B&B - Strutture ricettive assimilate - (purché organizzati sotto forma di impresa)
- ❑ Distribuzione Commerciale
- ❑ Centri Commerciali **(importante: per questo caso leggere NOTA 2)**
- ❑ Panifici / Pizzerie / Forni da pane
- ❑ Esercizi di ristorazione
- ❑ Ospedali / Case di Cura
- ❑ Trattenimento e svago – Sale da Ballo – Sale da Gioco – Locali Notturni – Stabilimenti Balneari ed esercizi similari - **(importante: per questo caso leggere NOTA 1)**
- ❑ Impianti e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro **(allegare copia dello statuto – obbligatorio).**
- ❑ Attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate (ad esempio all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani, degli indigenti e per il recupero dei tossicodipendenti - indicare il tipo di attività) _____

❑ 2. **Artigianale**

❑ 3. **Agricolo**

❑ 4. **Autotrazione**

❑ 5. **Gestione Calore**

Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Per essere considerata valida, la dichiarazione, deve essere inviata insieme alla **copia del documento d'identità del dichiarante** (Art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), in una delle modalità indicate.

Nei casi di specie è necessario allegare a questa dichiarazione:

- □ Copia del certificato della camera di commercio con l'indicazione del rappresentante negoziale **(eventuale)**;
- □ Copie delle licenze di esercizio in caso di usi promiscui, esempio sale da ballo ed eventuale relazione tecnica rilasciata da un tecnico iscritto all'albo utile alla individuazione dei consumi in percentuale **(obbligatorio)**;
- □ Copia dello statuto (**obbligatorio** in caso di Associazioni Sportive Dilettantistiche – ONLUS – ecc.).

Luogo e data

Il Richiedente (Timbro e Firma)

_____ _____

NOTE

1. **USO PROMISCUO**: in presenza di usi promiscui, quali ad esempio attività di ristorazione e somministrazione bevande svolta contestualmente ad "attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari" e nell'impossibilità di discriminare i consumi per assenza di distinti contatori, è necessario che il cliente presenti al proprio fornitore unitamente all'istanza di applicazione di aliquota per usi industriali, computi estimativi asseverati da tecnici abilitati finalizzati a quantificare gli usi promiscui del gas naturale fornito e gli eventuali impedimenti tecnici all'installazione di distinti contatori ovvero l'eccessiva onerosità della modifica del proprio impianto di distribuzione interna finalizzata a parzializzare le diverse tipologie d'uso ovvero la percentuale presunta dei consumi agevolati, indicandone anche i relativi criteri di calcolo (quale, ad esempio, la volumetria dei locali, la potenza installata, ecc.ecc.). lett. AdD di Roma – prot. 102218/RU del 28 ottobre 2013
2. **CENTRO COMMERCIALE**: nel caso di fornitura del gas naturale a servizio di un Centro Commerciale il cui contratto sia intestato ad una sorta di condominio, valido per tutte le attività esistenti all'interno dello stesso, lo stesso sarà necessariamente tenuto a presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dovrà dichiarare che tutte le aziende del centro commerciale sono legittimate ad usufruire dell'aliquota di accisa ridotta e che l'intero quantitativo di gas naturale viene impiegato nell'ambito di attività di tipo industriale (in particolare, "usi di distribuzione commerciale"). La dichiarazione dovrà contenere anche l'elenco dettagliato di tutte le imprese (denominazione/ragione sociale, P.IVA, codice ATECO di iscrizione al registro delle imprese, descrizione dell'attività svolta….); alla stessa andranno allegati anche i relativi certificati C.C.I.A.A. ovvero le dichiarazioni sostitutive del certificato C.C.I.A.A. rilasciate dai rappresentanti legali delle singole società. Vale evidenziare da ultimo che l'aliquota ridotta per Usi Industriali potrà trovare applicazione sull'intera fornitura di gas soltanto in presenza di usi totalmente agevolati.

(**Nota Informativa**) Dal 1° giugno 2007, l'art. 21, comma 13 del D. Lgs 26/10/1995 n. 504, come modificato dal D. Lgs. 02/02/2007 n. 26, prevede che l'accisa e l'addizionale regionale sul gas naturale non si applicano agli utilizzi per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici (per la quale è stato predisposto uno specifico modulo).

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma.
L'informativa completa è disponibile sul sito enel.it